

한국가스공사 상임감사

모범사례

제 목 입찰담합 방지 노력을 통한 공정계약 문화정착 기여

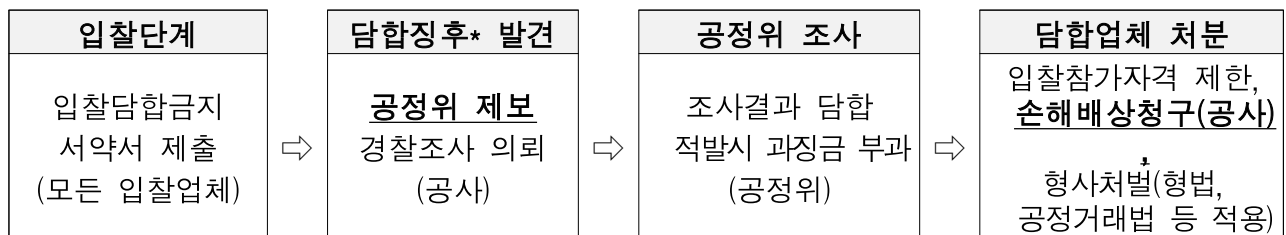
관 계 부 서 ▷처 ●부

조 치 부 서 ▷처 ●부

내 용

▷처 ●부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] “분장업무”에 따라 공정거래 추진 관련 업무를 담당하고 있으며, 입찰담합¹⁾은 공정거래를 저해하는 대표적인 부당 공동행위로서 적극적이고 사전적 대처가 중요하다.

< KOGAS 입찰담합 방지 체계 >



상기 부서는 과거 우리공사 입찰담합 행위에 대해 엄정하고 적극적으로 대처하여, 천연가스 주배관 입찰담합업체로부터 1,513억 원의 손해배상액을 회수하였으며, 입찰담합 관여행위²⁾를 근절하기 위한 종합대책을 마련하여 ‘23.6.1. 공정거래위원회가 주관하는 ‘공공분야 입찰담합 관여행위 개선방안 선포식’에서 우수 개

1) 입찰가격 및 낙찰자를 사전에 결정하는 행위로서 입찰참여 사업자간 경쟁을 감소시켜 가격 상승을 유발하는 대표적인 부당 공동행위. 경쟁질서를 교란할 뿐만 아니라, 국가 예산낭비, 공공계약의 신뢰저하를 초래할 수 있음

2) 발주처 임직원이 유찰방지를 위해 들러리를 독려하는 행위 등

선방으로 채택되는 성과를 거두었는데 구체적 내용은 아래와 같다.

가. 입찰담합행위 적극 대처를 통한 담합 손해배상액 회수

▷처 ●부는 '12.10월 천연가스 주배관 건설공사 입찰 건과 관련하여 공정거래위원회에 담합의혹 신고 공문을 발송 하였다. 이후 공정거래위원회는 2009년부터 2012년까지 우리공사가 발주한 천연가스 주배관 건설공사 27건에 대한 조사를 거쳐 '14.5월 부당한 공동행위에 대한 처분을 의결하고 담합 업체에 과징금을 부과하였다.

상기 부서는 천연가스 주배관 건설공사 입찰 담합업체들이 정상적인 가격형성을 방해하고 의도적으로 가격을 상승시켜 우리공사에 손해를 발생시켰음을 확인하였다. 이에 따라 공정거래위원회 담합 처분에 대한 후속대응으로서 담합 업체에 손해배상 청구의 소를 '15.10월 제기하였고, 2015년부터 2023년까지 9년이라는 장기간 동안 진행된 소송과정에서 소송 담당부서로 참여하였다. 그 결과, '23.7월 천연가스 주배관 입찰담합업체로부터 1,513억 원의 손해배상액을 최종 회수할 수 있었으며, 궁극적으로 국민의 천연가스 요금 인하에도 기여할 수 있었다.

나. 입찰담합 관여행위 근절방안 수립으로 공정거래위원회 우수사례 선정

그간 공공 입찰담합의 주요 원인 중 하나로 꼽히는 임직원들의 입찰담합 관여 행위에 대한 규율이 필요하다는 학계, 업계의 지적이 꾸준히 지속되었다. 이에 따라 공정거래위원회는 '22.12월 '입찰담합관계기관 협의회'에 참여하고 있는

14개 주요 공공기관과 협력하여 공공기관 임직원의 입찰담합 관여행위 방지를 위한 제도 개선 방안 논의에 착수하였다.

▷처 ●부는 공정거래입찰담합 관여행위 방지를 위해 4개 주요 개선방안을 발굴하였고, '23.5월 공정거래위원회에 해당 방안을 제출하였다.

입찰담합 관여행위 방지를 위한 제도 개선방안을 적극 발굴한 결과, 우리공사는 '23.6.1. 공정거래위원회에서 개최한 '공공분야 입찰담합 관여행위 개선방안 선포식'에서 산업통상자원부 산하 기관을 대표해 입찰공고 시 관여행위 금지명시, 관여행위 익명제보 시스템 운영, 계약담당자 교육 강화, '찾아가는 청렴지원반' 운영 등 임직원 입찰 담합 관여 행위를 예방하기 위한 방안을 발표한 바 있으며, 공정거래위원회로부터 우수 개선 방안으로 채택되는 성과를 거두었다.

이와 더불어 ●부는 입찰 관여행위 방지를 위한 개선방안별로 유관부서 협조를 통해 후속 업무를 추진하는 시행계획을 수립하는 등 개선방안이 일회성이 그치지 않고 지속성을 유지할 수 있도록 노력하는 등 본연의 목적을 달성하였다.

< KOGAS 임직원 입찰 관여행위 방지를 위한 제도 개선방안 >

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① (관여행위 금지 명시) 전자입찰공고문에 입찰담합 관여행위 금지 사항 명시② (관여행위 익명제보 시스템 운영) 전자조달시스템에 익명 제보방법 안내③ (전임직원 교육강화) 입찰담합 관여행위 교육 강화 시행<ul style="list-style-type: none">- (계약담당자) 워크샵(8.30~31.) 및 계약초급과정(9.11.)을 통한 교육시행- (관리자) 전사 안전경영회의(6.19.)에서 현장간부 대상 교육시행- (전직원) 관여행위 금지 협조 공문(14개 기관 공동 실천선언문 포함) 전사 발송④ (찾아가는 청렴지원반 운영) 사업소별 계약담당자 및 협력업체 교육 시행 등 |
|--|

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고 위 부서에 대해 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])